

1500196-05.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2185131/2021 - 01º D.P.

PERUIBE, 417/2021 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO VITOR GARCIA DOS ANJOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

LEANDRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500196-05.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-05.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2185131/2021 - 01º D.P.

PERUIBE, 417/2021 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO VITOR GARCIA DOS ANJOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

LEANDRO VITOR GARCIA DOS ANJOS foi denunciado como incurso no crime do art. art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas, c/c art. 61, II, "j", do CP, porque, conforme constou, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Piracicaba, nº 339, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, com os adolescentes Marcos Vinicius, Marcelo da Silva e Kayke Afonso da Silva, traziam consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 22 porções de Maconha, tipo Haxixe, com peso bruto de 23 gramas, 18 porções de maconha, com peso bruto total de 23 gramas, além de 173 microtubos de cocaína, com peso bruto total de 239 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19. Recebida a denúncia (fls. 120/122), o réu foi citado (fl. 165) e ofertou resposta à acusação (fl. 171).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 172), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 175/176), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, pelas fotografias de fls. 36/44, pelo laudo pericial de fls. 147/149, bem como pela prova oral produzida. A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fls. 4/5), secundado pela falta de explicação razoável e verossímil do acusado a respeito dos fatos.

As testemunhas policiais confirmaram, nas fases policial e judicial, toda a narrativa acusatória. Disseram que estavam em operação de combate ao tráfico de drogas no Bairro Caraguava, quando avistaram o réu e os menores Marcos e Kayke em local conhecido como "Cornolândia". Explicaram que o réu estava com uma sacola azul na mão, enquanto os dois adolescentes estavam vigiando o local. Relataram que, ao avistam a viatura da polícia, o réu e os adolescente empreenderam fuga. Contaram que o réu descartou a sacola em um terreno próximo, tendo os adolescentes o seguido.

Afirmaram que, durante a perseguição policial, o réu e os menores pularam alguns muros de residência, até entraram na cada de nº 339. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais no local. Narraram que, ao adentrarem no terreno da casa, lograram êxito em localizar o réu e os dois menores. Disseram que o réu estava na posse de uma sacola contendo maconha, haxixe e a quantia de 138 reais. Afirmaram que nada de ilícito foi encontrado com os menores. Disseram que, em diligência pelo local, localizaram a sacola descartada pelo réu, que continha diversos pinos de cocaína. Afirmaram que os menores, ao serem abordados, haviam informado que são de Santos e teriam vindo a Peruíbe para auxiliar no tráfico de drogas, na função de "olheiros". Disseram que os menores teriam dito que, ao final do dia, os três retornariam para Santos de "Uber". Explicaram que o menor Marcos se machucou durante a fuga.

O réu confessou que foi a Peruíbe para traficar drogas. Disse que sua função era a de "campana". Contou que receberia no final do dia 100 reais. O réu afirmou que os menores é que estavam com as drogas.

Os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados em audiência. Os policiais afirmaram terem avistado o réu e os menores comercializando drogas em uma das principais - senão a principal - "biqueira" da cidade. Afirmaram, ainda, terem avistado o réu descartando a sacola que continha diversos pinos de cocaína, prontos para a venda. O próprio réu confessou que veio a Peruíbe para traficar. Disse que apenas exercia a atividade de "campana". Mas ficou claro em audiência que atuava diretamente na administração da biqueira, exercendo inclusive poder de comando sobre os menores.

O réu e os menores residem em Santos. Ficou demonstrado que o réu veio a Peruíbe com os menores para exercer o tráfico de drogas na “biqueira” conhecida como “Cornolândia”. É o que restou seguramente demonstrado nas fases policial e judicial. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, bem como da corrupção de menores em contexto de traficância. A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o tipo da droga, as consequências do crime, a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto ao tipo, foram apreendidos 173 microtubos de cocaína, com peso bruto total de 239 gramas. Cocaína é droga com altíssimo poder de dependência química. Sua nocividade é especialmente alta e deve ser considerada na reprimenda do crime. Quanto às consequências do crime, o local, amplamente conhecido no meio policial como “Cornolândia”, trata-se de um dos principais – senão o principal – pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC. É local geralmente dotado de olheiros – como no dia dos fatos, em que haviam 3 olheiros menores de idade auxiliando no tráfico – e com diversas ocorrências semelhantes, liderado por organização criminosa, que se vale da venda de drogas para financiar suas atividades criminosas. As consequências, não só às pessoas daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, a conduta social do acusado é particularmente negativa. O réu praticou faltas disciplinares de natureza grave em pelo menos três ocasiões diferentes durante o cumprimento de suas penas. Consta na folha de antecedentes de fls. 191/201 (mais especificamente à fl. 199), conforme registro de 11/1/2011, que o réu praticou falta grave em 8/3/2010. Também consta na FA, conforme registro de 18/11/2014, que o réu praticou a falta grave consistente em abandono em 24/05/2011. Por fim, consta na certidão de distribuição de feitos criminais de fls. 202/206 (notadamente à fl. 202), conforme registro de 22/7/2018 dos autos de Execução de Pena 0000311-75.2018.8.26.0158, que o réu ingressou em unidade prisional portando entorpecentes, também caracterizando falta grave.

E mais: o réu estava em cumprimento de pena no regime aberto quando praticou o delito destes autos, o que também caracteriza, em princípio, falta de natureza grave. O réu especializou-se em roubos e tráfico de drogas na cidade de Peruíbe. As provas destes autos demonstram um *modus operandi* consistente e recorrente por parte do réu. Também demonstram que desenvolveu uma certa expertise. O réu captou menores para auxiliá-lo como olheiros no ponto de vendas. O conjunto probatório revela que o réu exercia a traficância de forma especialmente organizada naquele local. Ficou comprovado que sua conduta social é particularmente nociva e que seu envolvimento com atividades ilícitas e antissociais não é episódico, mas sim habitual. Optou por transformar o crime em profissão, o que revela um traço subjetivo especialmente reprovável. A conduta social é negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta diversas condenações definitivas, dentre as quais destaco pelo menos 2 como maus antecedentes (processo 0014805-56.2008.8.26.0590, com trânsito em julgado para o MP aos 0014805-56.2008.8.26.0590 e para a defesa aos 31/08/2010; e processo 0021361-45.2006.8.26.0590, com trânsito em julgado para o MP aos 18/01/2012 e para a defesa aos 19/11/2013; cf. fls. 199/200 e 203/205), todas pelo delito de roubo. Os antecedentes são especialmente negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a

reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos: (a) 1 ano para os maus antecedentes, porquanto são 2 antecedentes especialmente negativos; (b) 1 ano para a conduta social negativa, porque são 3 faltas graves praticadas pelo réu durante o cumprimento de suas penas, bem como diante do intenso envolvimento do réu em crimes de roubo e tráfico de drogas, apresentando um comportamento sistêmico e profissional voltado para a prática desses delitos; e (c) 6 meses para cada uma das circunstâncias judiciais negativas remanescentes.

Assim, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta pelo menos 1 condenação definitiva pelo crime de roubo que configura reincidência (processo 1502148-58.2017.8.26.0536, com trânsito em julgado para o MP aos 01/03/2019 e para a defesa aos 22/04/2019, cf. fls. 202/206). É reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito em plena luz do dia, acreditando, porém, que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto. Incide o aumento pela agravante remanescente.

Fixo a pena intermediária em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A

reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal

óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu ostenta maus antecedentes e reincidência. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O réu contava com pelo menos 3 olheiros, todos menores, para auxiliá-lo na traficância. E o local, como ficou claro em audiência, trata-se de ponto de venda de drogas de alta rentabilidade, com diversas ocorrências semelhantes e liderado por organização criminosa. Ainda que o réu não ocupe papel de destaque na hierarquia criminosa, claramente aceitou integrar essa estrutura organizada. A forma de acondicionamento e o local da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização do acusado. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, notadamente à luz da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. O réu, efetivamente, se dedica a atividades criminosas.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. O réu realizou a comercialização de drogas em concurso com pelo menos 3 adolescentes (fls. 42/44), que exerciam a função de "olheiros". O próprio réu afirmou na fase policial que as drogas estavam com os menores. Pela dinâmica demonstrada em audiência, ora os menores realizavam a função de "olheiros", ora realizavam o tráfico propriamente dito. O réu era quem coordenava os menores. Tinha autoridade e poder de comando sobre eles, dentro da estrutura criminosa organizada. A corrupção dos menores dificilmente será desfeita. Os impactos das escolhas do réu são duradouros. E projetam-se sobre a vida de pelo menos 3 menores. Entendo, portanto, que o aumento deve incidir no patamar de 1/3.

Fixo a pena definitiva em 12 anos reclusão e 1200 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, do histórico do réu - que apresenta maus antecedentes e reincidência - e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP, c/c art. 59, CP). Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu LEANDRO VITOR GARCIA DOS ANJOS, como incurso no crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas, às penas de 12 anos reclusão, em regime inicial fechado, e 1200 dias-multa, no mínimo legal cada.

O réu deverá permanecer preso.

Concretamente, o crime foi praticado de forma especialmente organizada. O réu foi preso por tráfico de drogas em concurso com pelo menos 3 menores. Os menores auxiliavam como "olheiros" e, inclusive, na traficância propriamente dita. A "biqueira", como ficou claro em audiência, trata-se de um dos principais - senão o principal - pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC. O réu aceitou integrar essa estrutura criminosa organizada.

E mais: o réu possui um comportamento sistêmico e habitual voltado para o crime. Ostenta dois maus antecedentes e uma reincidência, todos pelo delito de roubo. Também apresenta histórico de faltas graves durante o cumprimento de sua pena, inclusive por abandono. O réu praticou o delito dos autos enquanto ainda cumpria pena no regime aberto nos autos de Execução de Pena 0000311-75.2018.8.26.0158 (fls. 202/203). Ficou comprovado que a conduta social do réu é particularmente nociva e que seu envolvimento com atividades criminosas é habitual. O réu optou por transformar o crime em profissão. A segregação cautelar é medida que se impõe. Não há medida cautelar pessoal menos gravosa apta a assegurar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição

plena e exauriente.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, das circunstâncias judiciais especialmente negativas e do histórico do réu, que apresenta dois maus antecedentes e uma reincidência pelo delito de roubo, demonstrando alta probabilidade de reiteração delitiva.

Desse modo, mantenho a prisão preventiva do réu LEANDRO VITOR GARCIA DOS ANJOS, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu à unidade prisional em que se encontra preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

Oportunamente, ao arquivo.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA